

1500536-12.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039337/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 22950271 - 02º D.P.

GUARUJA, 2039337 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500536-12.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500536-12.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039337/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 22950271 - 02º D.P.

GUARUJA, 2039337 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

ANDRÉ RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30, na Rua Tambaú, próximo ao numeral 1, Pae Cará, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 560 (quinhentos e sessenta) papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 45g, droga que determina dependência física e psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta de denúncia que guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram ANDRÉ e um segundo indivíduo não identificado. Nesse contexto, ao perceberem a aproximação dos agentes públicos, ANDRÉ dispensou um objeto ao solo, enquanto a segunda pessoa se evadiu sem ser identificada. Foi realizada a abordagem e a revista pessoal em ANDRÉ, de modo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Contudo, ao examinarem o objeto dispensado anteriormente pelo acusado ao solo, os guardas municipais apuraram que se tratava de 20 (vinte) pequenos sacos plásticos contendo em cada um deles 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, totalizando 560 (quinhentos e sessenta), prontos para o comércio.

Consta que, indagado a respeito dos fatos, ANDRÉ confessou que a droga apreendida era destinada ao tráfico de entorpecentes, ensejando que fosse preso em flagrante delito.

O acusado foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa prévia (fls. 93/94). A denúncia foi recebida em 2 de junho de 2022 (fls. 99/100), seguindo-se citação do réu (fls. 121), oitiva de testemunhas e interrogatório (fls. 124/126).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 123), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição, alegando ausência de prova de materialidade. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência e imposição de regime diverso do fechado (fls. 131/138).

O julgamento foi convertido em diligência para esclarecimentos quanto à divergência de peso do entorpecente apreendido apontado no auto de exibição e apreensão e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 139).

Com a resposta, o Ministério Público e a d. Defesa reiteraram os memoriais apresentados (fls. 161 e 165).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1). Também o auto de exibição e apreensão de fls. 5; auto de constatação prévia de entorpecente a fls. 6; e o exame químico toxicológico a fls. 103/105, com resultado positivo para cocaína.

Observo que a divergência de peso da droga constante do auto de exibição e apreensão (fls. 5) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 48/51), pode ser devido à calibragem das balanças utilizadas. Não há dúvida quanto ao fato de o entorpecente apreendido ser o mesmo periciado, dado constar idêntico lacre (4812248).

Além disso, instado a se manifestar, o Instituto de Criminalística esclareceu todo o procedimento adotado para a realização da perícia, com apresentação de

fotografias do material submetido a exame e indicação de número de embalagens apresentadas - 560, idêntico àquele constante do auto de exibição e apreensão (fls. 153/157).

Não há nos autos, pois, elementos capazes de infirmar o resultado do laudo pericial.

A autoria, igualmente, é certa e será imputada ao réu.

Preso em flagrante, perante a autoridade policial o réu permaneceu calado (fls. 12).

Em juízo, o acusado confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, alegando, porém, que segurava as drogas mencionadas na denúncia para terceiros e recebia R\$ 5,00 por cada pacote, dinheiro que utilizaria para sustentar seu vício. Afirmou que as drogas estavam na sua posse e que guardava para que outros rapazes vendessem. Disse que guardava as drogas há dois ou três meses. Não conhecia os guardas municipais. Já foi preso por tráfico de drogas (fls. 126).

A testemunha Marcos Johnny Soares dos Santos, guarda municipal, narrou que realizava patrulhamento quando visualizou dois indivíduos conversando entre si. Ao avistarem a aproximação da equipe, eles demonstraram certo nervosismo. Um deles entrou em um bar, enquanto o acusado arremessou a sacola que tinha em mãos. A sacola caiu na calçada e, em seu interior, havia diversas porções contendo pó branco. Disse que o outro indivíduo não foi abordado, pois deixou o local em uma bicicleta, enquanto abordavam o réu. Afirmou que o réu confessou a traficância. Soube posteriormente que o local é conhecido como ponto de venda de drogas (fls. 124).

Em semelhante sentido o relato da testemunha GCM Guilherme dos Santos Sereno. Contou a testemunha que realizavam patrulhamento próximo a uma escola municipal quando, ao se aproximarem de um bar, visualizaram o réu arremessar uma sacola para cima de um telhado. Ele não obteve sucesso e a sacola caiu no chão. Verificaram que no interior da sacola havia porções que aparentavam ser de cocaína. Indagado, o acusado assumiu a propriedade da sacola. Esclareceu que se dirigia à escola e que a abordagem se deu a duas quadras de distância do local (fls. 125).

Como se vê, há prova mais que suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A confissão judicial do acusado harmoniza-se, no essencial, com o relato dos guardas municipais responsáveis por sua prisão em flagrante.

A quantidade e a forma de apresentação do entorpecente apreendido (560 porções de cocaína), em local conhecido como ponto de venda de drogas, também está a indicar que a droga se destinava a consumo de terceiros.

E, ainda que o réu apenas "guardasse" a droga para o verdadeiro traficante, tal conduta, por si só, é suficiente para que se tenha por configurada a prática do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Isso porque basta que a conduta do agente se amolde a um dos verbos do tipo penal.

Nessas condições, inviável a pretendida absolvição.

Bem evidenciadas, assim, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal: cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Observo que o réu possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora apurado. Uma delas que será considerada na próxima fase do cálculo da pena (processo nº 0005499-92.2011.8.26.0223). A outra condenação se deu por posse de droga para uso próprio (processo nº 0008438-57.2005.8.26.0093), inservível para caracterizar reincidência ou maus antecedentes.

Nesse sentido:

"[...] Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se revela desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda os relativos aos maus antecedentes, à personalidade do agente e à conduta social, como na espécie [...]" (STJ, AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

O réu é reincidente específico, conforme fls. 31 (processo nº 0005499-92.2011.8.26.0223), mas confessou em juízo a prática do tráfico de drogas.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, circunstâncias que se compensam, mantendo-se, pois, inalterada as penas retro fixadas.

A reincidência impede a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O regime de cumprimento da pena corporal é o inicialmente fechado, dado ser o único suscetível de acolher o traficante, reincidente específico, que com sua mercancia faz ceifar prematuramente vidas de jovens escravizados pelo vício da droga, acometendo de patológica intranquilidade famílias inteiras e, por conseguinte, também a sociedade, sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes fomenta a prática de diversos outros crimes violentos.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Por outro lado, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Ademais, observo que o réu sequer cumpriu os requisitos objetivos que lhe possibilitariam a progressão imediata de regime.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO ANDRÉ RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de quinhentos dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, em garantia da aplicação da lei penal e da manutenção da ordem pública, que se verá comprometida caso o traficante reincidente venha a

recorrer em liberdade, aplicando-se, ainda, a Súmula nº 9 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 94). Anote-se.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova até o trânsito em julgado desta sentença.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 1º de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA